



PUTUSAN

Nomor 3315 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I MADE WIJANA, bertempat tinggal di Br. Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Dedy Rusmantara, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Galih *Law Office & Partners*, beralamat di Jalan Ngurah Rai, Bajera, Tabanan - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

I WAYAN KERTA, bertempat tinggal di Br. Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Agusriana, S.H., M.Si., Advokat pada Kantor Lembaga Informasi dan Advokasi Hukum Angling Jaya, beralamat di Jalan Pantai Yeh Gangga Nomor 135, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TABANAN, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, Achmad Ady Shufi Dahlan, S.SiT., berkedudukan di Jalan Pulau Seribu, Nomor 16, Kota Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kadek Indrayanti, S.E., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan, beralamat di Jalan Pulau Seribu Nomor 16,
Tabanan, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10
April 2023;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas
objek tanah sebagai berikut:

- 1) NIB 02339 Sertifikat Hak Milik Nomor 02508 atas nama I Wayan Kerta
luas 1.340 m², yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng,
Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan
batas-batas:

Utara : Ni Putu Budiasih;

Timur : sungai;

Selatan : I Gd Ngh Mastera;

Barat : saluran air/clabah anyar;

- 2) NIB 00769 Sertifikat Hak Milik Nomor 01184 atas nama I Wayan Kerta
luas 6.665 m², yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng,
Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan
batas-batas:

Utara : jalan;

Timur : jalan;

Selatan : Tommy Soeharto;

Barat : jalan;

- 3) NIB 01790 Sertifikat Hak Milik Nomor 01500 atas nama I Wayan Kerta
luas 5.750 m², yang berlokasi di Banjar Serampingan Jembrana, Desa

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara : sungai;
Timur : I Made Artayasa;
Selatan : I Nyoman Puja dan I Ketut Narta;
Barat : sungai;

Agar menghindarkan dari upaya-upaya oleh Tergugat untuk melakukan peralihan hak atas objek tanah sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum secara sadar dan sengaja yakni ingin menguasai waris atas namanya sendiri;
3. Menetapkan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 02508 NIB 02339 atas nama I Wayan Kerta luas 1.340 m², yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara : Ni Putu Budiasih;
Timur : sungai;
Selatan : I Gd Ngh Mastera;
Barat : saluran air/clabah anyar;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 01184 NIB 00769 atas nama I Wayan Kerta luas 6.665 m², yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara : jalan;
Timur : jalan;
Selatan : Tommy Soeharto;
Barat : jalan;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 01500 NIB 01790 atas nama I Wayan Kerta, luas 5.750 m², yang berlokasi di Banjar Serampingan Jembrana, Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara : sungai;
Timur : I Made Artayasa;
Selatan : I Nyoman Puja dan I Ketut Narta;
Barat : sungai;

Adalah sertifikat hak milik yang cacat hukum;

4. Menetapkan hukum bahwa tanah yang belum bersertifikat yaitu:

- Tanah dengan NIB 0344 yang merupakan lahan tempat tinggal disertifikatkan bersama dengan mengatur kembali bangunan yang ada agar memiliki akses untuk jalan;
- Tanah dengan NIB 0340 dibagi rata;

5. Menetapkan hukum bahwa sah dan berharga permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek tanah sebagai berikut:

- NIB 02339 Sertifikat Hak Milik Nomor 02508 atas nama I Wayan Kerta luas 1.340 m², yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara : Ni Putu Budiasih;
Timur : sungai;
Selatan : I Gd Ngh Mastera;
Barat : saluran air/clabah anyar;

- NIB 00769 Sertifikat Hak Milik Nomor 01184 atas nama I Wayan Kerta luas 6.665 m², yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara : jalan;
Timur : jalan;
Selatan : Tommy Soeharto;
Barat : jalan;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIB 01790 Sertifikat Hak Milik Nomor 01500 atas nama I Wayan Kerta, luas 5.750 m², yang berlokasi di Banjar Serampingan Jembrana, Desa Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

Utara : sungai;
Timur : I Made Artayasa;
Selatan : I Nyoman Puja dan I Ketut Narta;
Barat : sungai;

6. Menetapkan hukum bahwa putusan perkara ini sangat dapat digunakan sebagai dasar tambahan yang sangat kuat untuk melakukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek tanah sengketa ini nantinya;
7. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga sampai dilaksanakannya putusan *a quo* oleh pihak yang bersengketa;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun peninjauan kembali oleh para pihak yang bersengketa;
9. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab., tanggal 20 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum secara sadar dan sengaja menguasai harta warisan bersama Penggugat dan Tergugat menjadi atas namanya sendiri;
3. Menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 02508 NIB 02339 atas nama I Wayan Kerta luas 1.340 m², yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:
 - Utara : Ni Putu Budiasih;
 - Timur : sungai;
 - Selatan : I Gd Ngh Mastera;
 - Barat : saluran air;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 01184 NIB 00769 atas nama I Wayan Kerta luas 6.665 m², yang berlokasi di Banjar Dinas Cekik, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:
 - Utara : jalan;
 - Timur : jalan;
 - Selatan : Tommy Soeharto;
 - Barat : jalan;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 01500 NIB 01790 atas nama I Wayan Kerta, luas 5.750 m², yang berlokasi di Banjar Serampingan Jembrana, Desa

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serampingan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan batas-batas:

- Utara : sungai;
- Timur : I Made Artayasa;
- Selatan : I Nyoman Puja dan I Ketut Narta;
- Barat : sungai;

Masing-masing tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menetapkan bahwa tanah yang belum bersertifikat yaitu:

- 1) Tanah dengan NIB 0344 yang merupakan lahan tempat tinggal dapat disertifikatkan bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan mengatur kembali bangunan yang ada agar memiliki akses untuk jalan;
- 2) Tanah dengan NIB 0340 dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan putusan perkara ini sangat dapat digunakan sebagai dasar tambahan yang sangat kuat untuk melakukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek tanah sengketa ini nantinya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 239/PDT/2023/PT DPS., tanggal 22 November 2023, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab., tanggal 20 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pdt/2023/PN Tab., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 239/PDT/2023/PT DPS., tanggal 22 November 2023, yang dimohonkan kasasi;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tab., tanggal 20 September 2023;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 18 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menguraikan alasan-alasan atau dalil-dalil secara cermat, dimana jika dihubungkan dari petitum gugatan tidak ditentukan dalam kapasitas apa para pihak dalam perkara ini memperoleh harta dimaksud, apakah adanya hubungan Pewarisan atau perolehan harta tersebut karena ada hibah, tidak ada bukti yang menunjukkan siapa yang berhak serta bagian harta mana yang harus dibagi;
- Bahwa disamping itu dalam gugatan Penggugat juga tidak diuraikan apakah mengenai harta tersebut ada beban-beban yang harus dipenuhi sebelumnya, jika benar harta tersebut adalah warisan maka harus diketahui siapa yang berhak dan bagian mana yang harus dibagi dari harta waris tersebut, apakah ada kewajiban-kewajiban Pewaris yang harus dipenuhi;
- Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I MADE WIJANA, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I MADE WIJANA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3315 K/Pdt/2024